

Die Senatorin für Inneres und Sport
Contrescarpe 22/24, 28203 Bremen

An den
Vorsitzenden des Petitionsausschusses
Herrn Claas Rohmeyer
Bremische Bürgerschaft
Haus der Bürgerschaft
Am Markt 20
28195 Bremen

Auskunft erteilt

Herr Bunse

Zimmer 318

Tel.: +49 421 361 9051

E-Mail:
auslaenderrecht@
inneres.bremen.de

Datum und Zeichen
Ihres Schreibens

Mein Zeichen
(bitte bei Antworten angeben)

030/855-00-3856/2023-
162458/2026-1102849/2026

Bremen, den 28.07.2026

Petition S21-338; Wartezeiten internationale Studierende

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 08.06.2026. Sie baten um Stellungnahme zur Petition von S21-338 von Frau Zara Sheikhi.

Die Petentin bittet den Petitionsausschuss um Unterstützung, weil sie eine Verbesserung der Bearbeitungs- und Reaktionszeiten des für internationale Studierende und Wissenschaftler:innen zuständigen Bremen-Service Universität (BSU) begehrt.

Die Petentin formuliert vier Forderungen:

- „Eine schnellere Bearbeitung von Aufenthaltstiteln für internationale Studierende
- Verlässliche und automatisch ausgestellte vorläufige Bescheinigungen, damit Studierende während der Bearbeitungszeit arbeiten, studieren und Praktika absolvieren können.
- Mehr Personal und effizientere Abläufe im zuständigen Amt.
- Transparente Kommunikation über Bearbeitungsstand, fehlende Unterlagen und voraussichtliche Dauer.“

Die Senatorin für Inneres und Sport teilt ausdrücklich die in der Petition geäußerte Auffassung, dass internationale Studierende einen unverzichtbaren Beitrag zum Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Bremen leisten.



Eingang
Contrescarpe 24
Eingang Schulhof



Dienstgebäude
Contrescarpe 22/24
28203 Bremen



Bus / Straßenbahn
Hauptbahnhof,
Theater am
Goetheplatz

Sprechzeiten
Mo. - Fr.
09:00 - 12:00 Uhr

Deutsche Bundesbank
IBAN DE16 2500 0000 0025 0015 30 BIC MARKDEF1250
Sparkasse Bremen
IBAN DE73 2905 0101 0001 0906 53 BIC SBREDE22XXX

Umso mehr sind sie auf verlässliche und zeitnahe aufenthaltsrechtliche Entscheidungen angewiesen. Die in der Petition beschriebenen existenziellen Belastungen – sei es bei der Aufnahme von Nebenjobs, Praktika oder der allgemeinen Lebensplanung – sind ihr bewusst und in vollem Umfang nachvollziehbar.

Die Petition spricht insgesamt ein reales Problem an, das nicht lediglich den BSU betrifft. Im Jahr 2005 wurde der BSU unter Einbeziehung einer Außenstelle des damaligen Stadtamtes eingerichtet. Gegenwärtig sind dort für das Migrationsamt drei Personen tätig, die für die aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten der Studierenden sowie der internationalen Forscher:innen zuständig sind, insgesamt für über 5.500 Personen.

Die mit der Petition adressierte Situation der Studierenden muss in die Gesamtsituation eingeordnet werden.

Wie im Migrationsamt insgesamt ist auch die Arbeitssituation im BSU von einer strukturellen Überlastung geprägt. Die Beschäftigten arbeiten seit langem mit überdurchschnittlich hohen Fall- und Antragszahlen. Es haben sich erhebliche Rückstände in der Mailbearbeitung aufgebaut. Die Wartezeiten für die Terminvergabe betragen derzeit ca. 13 Wochen (mit steigender Tendenz). Da die Zyklen im BSU an die Semester gekoppelt sind, gibt es zudem regelmäßig Engpässe zum Semesterbeginn. In der Folge kommt es vermehrt zu Verzögerungen in der Erteilung von Aufenthaltstiteln an Personen mit einem 90-Tage-Visum. Dies führt zu erheblichen Unsicherheiten, Frustrationen und vermehrten Nachfragen nicht nur im BSU, sondern auch an anderen Stellen der Universität.

Die Ursachen liegen aus Sicht der Senatorin für Inneres und Sport in einem seit Jahren bestehenden Missverhältnis zwischen Aufgabenbestand und verfügbaren Personalkapazitäten. Das Antragsaufkommen ist in verschiedenen Aufgabenbereichen kontinuierlich gestiegen, während es keine proportionalen Personalzuwächse gibt.

Zusätzlich hat sich die Zahl der schriftlichen Anfragen und E-Mail-Eingänge erheblich erhöht. Die Belastung entsteht dabei nicht allein durch den Eingang von Nachrichten. Jede Anfrage erfordert neben einer – häufig zeitintensiven – Zuordnung zu einem konkreten Vorgang regelmäßig eine individuelle Aktenprüfung und fachliche Bewertung. Die wesentlichen Engpässe bestehen daher bei den verfügbaren Prüfungskapazitäten.

Das Migrationsamt im Allgemeinen sowie der BSU im Besonderen haben in den vergangenen Jahren verschiedene organisatorische und technische Maßnahmen umgesetzt, um die Bearbeitung zu beschleunigen und den aktuellen Umständen entgegenzuwirken. Hierzu gehören die Digitalisierung von Verfahrensschritten, die Einführung und Ausweitung elektronischer Aktenführung in weiten Teilen des Amtes, Anpassungen von Arbeitsabläufen sowie organisatorische Umstrukturierungen. Diese Maßnahmen haben zu Verbesserungen geführt, können das grundlegende Ressourcenproblem allein jedoch nicht kompensieren.

Zu den einzelnen Forderungen der Petition wird wie folgt Stellung genommen:

Die Senatorin für Inneres und Sport sowie das Migrationsamt unterstützen dieses Ziel vollumfänglich. Es wurden verschiedene Maßnahmen ergriffen, um die Auswirkungen für die Kund:innen möglichst gering zu halten. Arbeitsabläufe wurden angepasst, Verfahren priorisiert und Digitalisierungsmaßnahmen vorangetrieben. Diese Maßnahmen schaffen Entlastung, können die bestehende Lücke zwi-

schen Arbeitsaufkommen und verfügbaren Personalressourcen derzeit jedoch nicht schließen. Zudem muss auch berücksichtigt werden, dass jede Priorisierung eines bestimmten Kundenkreises mit einer Depriorisierung anderer Anliegen einhergeht. Vor diesem Hintergrund entstehen die Verzögerungen bei der Bearbeitung von Verlängerungsanträgen. Sie sind Ausdruck einer anhaltenden Überlastungssituation. Organisatorische Optimierungen allein werden die bestehenden Herausforderungen nicht vollständig lösen können. Eine nachhaltige Verkürzung der Bearbeitungszeiten setzt vielmehr voraus, dass die verfügbaren personellen Ressourcen mit dem tatsächlichen Arbeitsanfall Schritt halten. Die Senatorin für Inneres und Sport bemüht sich im Rahmen der Haushaltsaufstellung und des Haushaltsvollzugs regelmäßig um die Erhöhung der personellen Kapazitäten im Migrationsamt. Die Haushaltslage erlaubt aber derzeit keinen realen Aufwuchs.

Die geschilderten Schwierigkeiten sind nachvollziehbar: Verlangt ein Arbeitgeber (wie es seiner gesetzlichen Sorgfaltspflicht entspricht) nach einem Nachweis für die aufenthaltsrechtliche Erlaubnis der Beschäftigung, eine Bank oder ein Vermieter einen Nachweis des Aufenthaltsstatus und liegt dieser nicht vor, können für die Betroffenen Probleme eintreten.

Bei den langen Bearbeitungszeiten in den Ausländerbehörden handelt es sich um ein bundesweites Problem. Jedoch hält das Gesetz ein Instrument bereit, um zu verhindern, dass Personen aufgrund dessen Nachteile erleiden: Wird ein Antrag rechtzeitig – also vor Ablauf des Aufenthaltstitels – gestellt, gilt der bisherige Aufenthaltstitel gem. § 81 Abs. 4 AufenthG bis zur Entscheidung der Ausländerbehörde unverändert fort (Fiktionswirkung). Diese Wirkung eines Verlängerungsantrages besteht gesetzesunmittelbar. In vielen Fällen besteht somit bereits ein rechtmäßiger Aufenthaltsstatus während der Bearbeitungszeit. Diese Fiktionswirkung wird durch die gem. § 81 Abs. 5 AufenthG auszustellende Bescheinigung (Fiktionsbescheinigung) für externe Stellen überprüfbar.

Für die Betroffenen besteht gegenwärtig aber deshalb ein Nachweisproblem hinsichtlich dieser gesetzlichen Wirkung, weil die vorgesehene Bescheinigung häufig nicht oder spät ausgestellt wird. Die Senatorin für Inneres und Sport hat deswegen eine Sondermaßnahme eingeleitet, bei der das Migrationsamt bei der Ausstellung der erforderlichen Bescheinigungen durch Mitarbeitende Ihres Ressorts unterstützt wird. Auf diese Weise werden die Folgen der verlängerten Bearbeitungszeiten für die Kund:innen abgeschwächt. Gegenwärtig befinden sich weitere verschiedene kurz- und mittelfristige Abhilfemaßnahmen in Prüfung.

Die Forderung nach einer ausreichenden personellen Ausstattung ist aus Sicht des Innenressorts nachvollziehbar. Die derzeitige Belastungssituation trotz aller unternommenen Anstrengung zur Optimierung von Abläufen verdeutlicht, dass zusätzliche Kapazitäten erforderlich sind, um das wachsende Antragsaufkommen dauerhaft bewältigen zu können. Parallel hierzu werden weiterhin bestehende Arbeitsabläufe fortlaufend überprüft und weiterentwickelt.

Gegenwärtig sind im BSU ein Praktikant und eine Auszubildende als Unterstützungskräfte tätig, die perspektivisch zur Entlastung beitragen sollen. In Zukunft soll auch der BSU zudem durch eine Nachwuchskraft verstärkt werden, sofern dem Amt solche zugewiesen werden. Zudem ist der Einsatz einer KI zur Postsortierung in Vorbereitung, welcher einfache Prüfschritte vorwegnehmen und den Mitarbeitenden die vorhandenen Unterlagen vorbereiten soll, so dass die abschließenden Entscheidungen schneller getroffen werden können. Gerade die Sichtung von Posteingängen (v.a. E-Mails) bindet aktuell enorme Kapazitäten.

Der Wunsch nach einer verbesserten Kommunikation ist berechtigt. Gleichzeitig steht das Migrationsamt (wie bereits erwähnt) vor der Herausforderung, dass jede individuelle Sachstands-anfrage zusätzliche Bearbeitungskapazitäten bindet. Eine Verbesserung der Transparenz kann daher allenfalls durch standardisierte und digitale Informationsangebote erfolgen (z. B. in Form einer Bearbeitungsstatusanzeige). Dies würde sowohl den Antragstellerinnen und Antragstellern als auch der Behörde zugutekommen.

Die Petition spricht ohne Zweifel vorhandene Problemstellungen an. Die daraus für die Betroffenen resultierenden Belastungen sind dem Innenressort bekannt und werden ernstgenommen. Die dargestellten Probleme beruhen überwiegend auf einer langjährigen strukturellen Überlastungssituation und nicht auf einer fehlenden Priorisierung der Anliegen internationaler Studierender.

Die Senatorin für Inneres und Sport teilt das Anliegen der Petition und sieht die Situation internationaler Studierender. Sie verfolgt jedoch das übergeordnete Ziel, die Gesamtsituation für *alle* betroffenen Personen zu verbessern. Eine nachhaltige Verbesserung setzt, neben fortwährend betriebenen organisatorischen Maßnahmen, insbesondere eine auskömmliche personelle Ausstattung, die Fortsetzung der Digitalisierung sowie eine nachhaltige Anpassung der Ressourcen an die tatsächliche Aufgabenentwicklung voraus.

Mit freundlichem Gruß
In Vertretung

gez.
Olaf Bull